

MÓDULO I: DETERMINACIÓN DE LA PENA

CASO 1.

En la primera instancia se había tenido en cuenta a favor de F. la naturaleza y la modalidad de los hechos, la personalidad del acusado (integración al vínculo familiar, sus deseos de estudiar, su inserción social y la buena impresión causada), además de la colaboración prestada en el proceso. Siendo condenada al delito de robo en poblado y banda es condenada a la pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, atento el registro de una anterior condena de ejecución condicional, cuyo plazo de diez años no había transcurrido (art. 27 Código Penal). Recurso mediante de la fiscalía con relación a la calificación legal, la Cámara se limitó a considerar el injusto de las conductas y el daño patrimonial manteniendo la calificación legal, aunque modificó aquella pena determinada, en 3 años y 4 meses de prisión. Advierta qué críticas merece esta decisión.

DESARROLLO:

Es preciso señalar en primer lugar que una sentencia condenatoria establece las penas que conciernan al hecho cometido, quedando vedado al Juzgador aplicar penas que resulten más gravosas que aquellas que tuvo en miras el acusador a la hora de requerirla.

Tiene dicho la Corte que en los casos en que se dicte sentencia condenatoria sin que exista acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, se transgreden las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 C.N.) Así lo estableció en los precedentes "Tarifeño" (Fallos: 325:2019), y "García" (Fallos: 317:2043).